

§ 15a Schuldrecht BT – Kaufrecht II

Ergänzungen

§ 15a Schuldrecht BT – Kaufrecht II - Ergänzungen

- Ergänzung zur Folie 5 von § 15: Minderung §§ 433, 437 Nr. 2 a. E., 441

Rechtsfolge: Minderung, § 441 Abs. 3 BGB

Relative Berechnungsmethode gemäß § 441 Abs. 3 S. 1 BGB

$$\frac{\text{vereinbarter Kaufpreis}}{\text{geminderter Kaufpreis (X)}} = \frac{\text{Wert ohne Mangel}}{\text{Wert mit Mangel}}$$

Der geminderte Kaufpreis X beträgt demnach:

$$X = \frac{\text{Wert mit Mangel} \times \text{vereinbarter Kaufpreis}}{\text{Wert ohne Mangel}}$$

§ 15a Schuldrecht BT – Kaufrecht II - Ergänzungen

- Anwendung der relativen Berechnungsmethode auf den Gebrauchtwagen-Fall – Sachverhalt und Folie 5
- $$x = \frac{5000 \text{ Euro (Wert mit Mangel)} \times 15.000 \text{ Euro (vereinbarter Kaufpreis)}}{10.000 \text{ Euro (Wert ohne Mangel)}} \quad x = 7500 \text{ Euro}$$

K hat korrekt den Kaufpreis gemäß § 441 Abs. 3 S. 1 BGB auf 7500 Euro gemindert.

§ 15a Schuldrecht BT – Kaufrecht II - Ergänzungen

- **„Kleiner Schadensersatzanspruch“**: Der **Käufer behält** hier die **mangelhafte Kaufsache** und macht Schäden geltend, die aufgrund der Mangelhaftigkeit der Kaufsache eingetreten sind. Das ist entweder ein **Wertersatz wegen des mangelbedingten Minderwerts** der Kaufsache oder der Käufer verlangt **Ersatz für die Mängelbeseitigungskosten** (Selbstvornahme durch den Käufer nach Ablauf einer angemessenen Frist).

Achtung: Der Käufer kann nach der Rechtsprechung auch Geld für **fiktive Mängelbeseitigungskosten** verlangen, d.h. ein Kostennachweis ist nicht erforderlich; lediglich die **Mehrwertsteuer i.H.v. 19 %** ist dann allerdings **nicht ersatzfähig**, weil sie ja tatsächlich als Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Staat bei fiktiver Schadensberechnung nicht entstehen kann (vgl. **§ 249 Abs. 2 BGB**, der auf Betreiben der Versicherungswirtschaft erlassen wurde; vor dem Erlass des § 249 Abs. 2 BGB konnte auch die Umsatzsteuer bei der fiktiven Schadensberechnung berücksichtigt werden).

§ 15a Schuldrecht BT – Kaufrecht II - Ergänzungen

- **„Großer Schadensersatzanspruch“**: Hier **gibt der Käufer** dem Verkäufer die **mangelhafte Kaufsache zurück** und verlangt von ihm Schadensersatz infolge der unvollständigen Erfüllung des Kaufvertrags. Das sind z.B. Kosten für eine Ersatzbeschaffung, der entgangene Gewinn (=Schaden nach § 252 BGB) oder die Kosten für die Freistellung von der Haftung bei Weiterverkäufen an Dritte.

Hinweise: Der „große Schadensersatzanspruch“ wird aus der Formulierung **„Schadensersatz statt der ganzen Leistung“ in § 281 I 2 BGB** abgeleitet. Der Käufer hat ein **Wahlrecht**, ob er den kleinen oder den großen Schadensersatzanspruch in Anspruch nehmen möchte.